

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034163-18.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: PAOLA BARBOSA DA MATTA DOS SANTOS

ADVOGADO(A): PATRICIA GONCALVES DIAS FERREIRA (OAB SP339755)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO(A): ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB PE023255)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 16 de dezembro de 2024.

5034163-18.2024.4.02.5001

500003483260 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5034163-18.2024.4.02.5001/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL MARCELO DA ROCHA ROSADO

RECORRENTE: PAOLA BARBOSA DA MATTA DOS SANTOS

ADVOGADO(A): PATRICIA GONCALVES DIAS FERREIRA (OAB SP339755)

RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF E OUTROS

RELATÓRIO

01. PAOLA BARBOSA DA MATTA DOS SANTOS interpõe recurso em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juiz do 2º Juizado Especial Federal, nos autos do processo n. 5031349-33.2024.4.02.5001, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência com o objetivo de suspensão da exigibilidade das parcelas do empréstimo feito de modo alegadamente fraudulento. Argumenta, em síntese, que o Empréstimo e a consequente fraude em curto espaço de tempo compromete significativamente a renda da Recorrente e que, para a financiadora, tal valor é quase irrisório. Defende que não se vislumbra irreversibilidade, pois tal suspensão é apenas atítulo provisório. Caso a Ação seja julgada improcedente, pode-se determinar o contrário e a cobrança ser legitimada novamente. Assevera que há provas de que o valor do empréstimo contratado no valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) saiu da conta da Autora para a conta do golpista, o boletim de ocorrência relatando o golpe sofrido, notificações enviadas ao banco. Pugna que o pagamento das parcelas referente a contrato de empréstimo 0078253291 seja suspenso, até decisão final.

02. As partes contrárias foram intimadas a apresentarem suas contrarrazões (Evento 11). Contrarrazões apresentadas pela CAIXA e pela FACTA FINANCEIRA (Eventos 20 e 21).

03. É o relatório. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame do seu mérito.

VOTO

04. Nos termos do artigo 300 do CPC, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo”. O juízo processante considerou, em sua decisão, que:

No caso em análise, entendo ser necessária dilação probatória a fim de melhor apurar a veracidade dos fatos, uma vez que o conteúdo probatório apresentado com a inicial não me convenceu da elevada probabilidade do direito a favor da parte autora com base em cognição sumária, como a pretendida, ao menos nesse primeiro contato com a causa.

Da análise dos documentos que instruem a inicial, não é possível depreender, de plano, que está devidamente comprovada, desde já, a fraude alegada.

Ressalto, ainda, que o pedido reveste-se de caráter de irreversibilidade, o que evidencia maior cautela em seu deferimento.

05. Entendo, na hipótese, que assiste razão ao magistrado. É preciso que os elementos trazidos pela autora sejam sopesados à vista da resposta dos réus, juntada de documentos pertinentes e eventual realização de audiência de instrução e julgamento. Da análise da documentação colacionada aos autos principais vê-se de plano algumas inconsistências na narrativa. Explico.

06. Em inicial, a autora afirma que, no dia 28/06/2024 fez um empréstimo pessoalmente na agência física da financiadora FACTA, no valor de R\$ 31.829,20, que resultava na liberação de um valor líquido de R\$ 30.8777,07, que foi creditado em sua conta no mesmo dia às 11:26h. Esse contrato, frise-se, foi averbado junto ao INSS em 26/06/2024. Alega, também, que na sequência, recebeu ligação de um suposto funcionário da empresa que informou sobre um erro na contratação, afirmando que, em verdade, seria possível liberar um valor maior e que deveria devolver o dinheiro recebido. Afirma que recebeu o contrato retificado e concordou em fazer o estorno, o que se deu no mesmo dia às 13:40h.

07. Todavia, esse novo contrato apresentado pela autora, que alegadamente substituiria o anterior (Evento 1 - CONTR10 do feito de origem), tinha data de emissão em 21/03/2024, contava já com assinatura eletrônica da autora, datada de 24/05/2024 e trazia previsão de desconto da primeira parcela em 07/06/2024. Todas essas datas são anteriores à do evento reputado como fraudulento, qual seja 28/06/2024. Assim, à míngua de maiores esclarecimentos, não há como considerar, por enquanto, o liame entre o PIX realizado pela autora e a suposta solicitação de estorno do montante depositado a título de empréstimo.

08. Nem mesmo as mensagens enviadas via whatsapp auxiliam a narrativa da autora nesse sentido. Consta apenas o envio de duas mensagens, não datadas, de autoria de Guilherme Rodrigues, a primeira querendo falar com o representante legal de ANELIZE e a segunda com o nome completo da autora e seu CPF. Não há indício de que tenha havido comando para as transações que se seguiram.

09. Por fim destaco que o PIX foi direcionado para SILVAN SOUZA DOS SANTOS, através de chave CNPJ que se refere a uma empresa de cabelereiro e manicure. O envio, portanto, não se deu nem para o nome do atendente que teria se comunicado com a autora, nem para a instituição financeira com a qual ela realizava as tratativas contratuais. Em que pese seja possível a ocorrência de fraude, os elementos até então existentes revelam que os dados do recebedor do PIX eram suficientemente claros e grosseiramente discrepantes daqueles que teoricamente poderiam receber o estorno.

10. De todo modo, não se afigura, por momento, elementos suficientes à concessão da tutela de urgência pretendida.

11. Assim sendo, indefiro o pedido de tutela de urgência, mantendo hígida a decisão ora recorrida.

12. Assim sendo VOTO POR CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Com o trânsito em julgado baixem os autos e arquivem-se.